

1500438-44.2022.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161602/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 25554948 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2161602 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ACYR ADRIAN SILVA DE LIMA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500438-44.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500438-44.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161602/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 25554948 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2161602 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ACYR ADRIAN SILVA DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

ACYR ADRIAN SILVA DE LIMA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, dia 14 de junho de 2022, por volta das 07h30, na Rua Dorival Pereira de Moraes nº 32, na Cidade de Serra Negra, com o envolvimento do adolescente Ailton Dionísio Correia dos Santos, guardava consigo, para o fornecimento ao consumo de terceiros, 18 porções de "crack", que juntas pesaram aproximadamente 2,13g e 01 (uma) porção de "maconha", pensado aproximadamente 2,10g.

Defesa preliminar às fls. 109. A denúncia foi recebida (fls. 122/123). Durante a instrução foram ouvidas 03 testemunhas. O réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 169/170).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 196/202). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou, em síntese, que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório. Requereu a improcedência da ação penal e, subsidiariamente, o reconhecimento do "tráfico privilegiado" (fls. 206/218).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ficou devidamente provada por meio dos laudos toxicológicos definitivos copiados às fls. 115 e 117.

A autoria é certa.

O acusado negou a prática dos crimes. Alegou que "É falso, porque era para o meu consumo, senhor". Em relação às drogas apreendidas, afirmou que comprou as 18 porções de crack "na mata atrás de casa". Asseverou que a maconha não era dele, pontuando que "eles não achou dentro de casa, achou no meio do mato". Quanto ao dinheiro apreendido, disse pertencer à esposa. Negou o envolvimento do adolescente na prática do tráfico de drogas, anotando que "Ele morava comigo fazia dois anos, porque ele brigou com a mãe dele, com os parentes dele, eu já conhecia ele desde pequeno, nós ia pescar junto com a minha família, desde pequeno, desde criança, junto com minha família, senhor". Anotou ser dependente químico (fls. 185/193). A negativa do acusado, todavia, restou isolada no conjunto probatório.

A testemunha Fábio Donisete Santiago, guarda municipal, afirmou que "Nesse dia, lembro que a gente junto com a Polícia Civil, fomos dar apoio pra eles e pra Polícia Militar na busca e apreensão nessa residência que estava tendo muita denúncia de tráfico. Quando a gente entrou na residência do seu Acyr, em vistoria dentro da casa, no quarto dele, foi encontrado, eu encontrei dentro de uma cômoda, na gaveta, uma porção, uma bola contendo dezoito pedras de 'crack'". Recordou-se que "na casa lá tinha cento e dez reais". Por fim, esclareceu que "não estava junto quando foi perguntado pra ele sobre a droga" (fls. 172/174).

A testemunha Ibraim Guilherme G. O. Santos, policial civil, afirmou que "Fizemos também um levantamento e verificamos diversas ocorrências policiais tinha como alvo aquela residência. Verificamos objetos furtados naquela residência, realizamos apreensão de um menor que foi encontrado naquela residência e sempre com o mesmo procedimento, sempre as pessoas que eram encontradas lá naquele local, sempre afirmavam que estavam residindo só por uns dias lá e não sabiam o que estava fazendo. Verificamos também uma movimentação de usuários passando por ali e de pessoas ligadas ao tráfico de drogas sempre passando naquela região e sempre quando chegávamos ali, as pessoas se dispersavam. Então, solicitamos mandado de busca na residência o qual foi cumprido na data dos fatos. Com o apoio da PM, GCM e Canil de Amparo, fomos até a residência onde foi localizado pelo investigado Acyr. Também fizemos uma busca numa mata próximo ali junto com o Canil, próximo ali do local, onde o investigador Daniel também acompanhou a busca com o Canil, e foi verificado que o local ali, muito provavelmente, seria para fracionamento de drogas, visto que foi encontrado alguns apetrechos ali e uma porção de maconha naquele local lá, conforme foi apontado. Então, ao ser encaminhado para delegacia, o delegado decidiu pela prisão em flagrante do denunciado Acyr". Anotou que o acusado "não soube

explicar sobre o porquê da droga nem o porquê do dinheiro". Por fim, disse que "no mesmo dia, além do Acyr e da sua companheira, também estava residindo um outro menor também com passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, que estava ali no local, também nem o menor nem o Acyr soube dar explicação do que aquele menor que não tem relação de parentesco estava fazendo ali na residência" (fls. 175/180).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Daniel Morandim Verzoli, policial civil (fls. 181/184).

Com efeito, o exame da prova colhida comprovou que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

No caso em exame, importante destacar que os policiais esclareceram que, inicialmente, tomaram conhecimento da atividade criminosa desenvolvida pelo acusado através de "denúncias", que deram ensejo à minuciosa investigação preliminar, consoante se vê às fls. 30/33 dos autos nº 1500419-38.2022.8.26.0595 (em apenso).

As circunstâncias observadas pelos policiais, descritas no relatório de investigação 086/2022 (fls. 30/33 do Processo 1500419-38.2022.8.26.0595 - em apenso) motivaram o deferimento de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, a ser cumprido na residência do acusado fls. 39/44 do Processo 1500419-38.2022.8.26.0595 - em apenso).

Impende frisar que houve êxito no cumprimento da diligência, uma vez que os policiais localizaram, no quarto do acusado, 18 pedras de "crack" embaladas individualmente, bem como o valor de R\$ 110,00 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita. Do lado externo da residência, na mata apontada como local utilizada pelo acusado para preparação da droga para o comércio ilícito, foi localizada uma porção de "maconha" e vestígios da ação criminosa.

Necessário observar que o acusado alegou ser dependente químico. Nesse ponto, saliente-se que a prática do tráfico para o sustento do vício é bastante comum, e não exclui a responsabilidade pela conduta.

Infere-se, pois, que o quadro probatório é bastante seguro em apontar a responsabilidade criminal do réu, que, aliás, não produziu nenhuma prova capaz de afastá-la.

Contudo, o envolvimento do adolescente na prática do tráfico de drogas não ficou devidamente provado. Anote-se que a autoridade policial responsável pelo inquérito policial que ensejou a presente ação penal consignou que "Na medida em que há necessidade do aprofundamento da investigação sobre o crime de Associação Criminosa envolvendo o autuado e outras pessoas e, na medida em que as diligências demandarão prazo investigativo mais dilatado, foi instaurado Ipe específico, nº 2161602/22, para apuração do mencionado crime, ao qual serão vinculados os aparelhos celulares apreendidos e demais objetos que precisarão ter as origens identificadas" (fls. 68/69).

Anote-se que o Ministério Público não utilizou elementos de investigação colhidos através do "Ipe específico, nº 2161602/22" como substrato probatório para o oferecimento da presente ação penal. Acrescente-se que o adolescente não foi surpreendido realizando atos de mercancia, tampouco trazia drogas consigo na data dos fatos narrados na denúncia.

Destarte, a ação é parcialmente procedente, porquanto o exame aprofundado, não sumário, das provas constantes nos autos não autorizam concluir que o réu envolveu o adolescente na prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento ao art. 59 do Código Penal, constato que o réu não ostenta condenações criminais definitivas (fls. 105 e 106/108). O próprio Ministério Público assentou que, na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal (fls. 201). Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase, observo que não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, observo que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos

(fls. 2/3). A pena, contudo não sofrerá alteração, uma vez que fixada no mínimo legal.

Por fim, na última fase, é de aplicar-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06. O réu não ostenta condenação criminal definitiva, nem ficou comprovado que dedica-se às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Observo, ainda, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Não há causas de aumento de pena. Assim, reduzo a sanção para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em razão da diminuição de 2/3. Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu ACYR ADRIAN SILVA DE LIMA, qualificado às fls. 23, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

No caso em exame, o réu não tem antecedentes criminais e a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva (0,7g de crack e 1,9g de maconha - fls. 115, 117). O Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, por maioria de votos, a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533- MS, j. 23/junho/2016, Rel^a. Min^a. Cármen Lúcia) e já foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal" (ARE 1.052.700).

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) na prestação de serviços à comunidade numa entidade pública ou privada, com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução, consistente na atribuição de tarefas gratuitas à condenada, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado; b) no pagamento, em dinheiro, de 1 (um) salário mínimo, a ser depositado na conta judicial nº 900123515219, agência nº 6587-0, Banco do Brasil S/A, à disposição do Juízo da Execução Criminal da Comarca de Serra Negra.

Fixo o regime aberto em caso de descumprimento da pena alternativa.

Saliente-se que, nesse sentido, decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Aplicação, em primeiro grau, do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no percentual máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e fixação do regime aberto para o caso de conversão. Recurso exclusivo da acusação. Pretensão de afastamento da causa de diminuição ou de aplicação da fração mínima, de cancelamento das penas alternativas e de fixação do regime prisional fechado. Inadmissibilidade. Pequena quantidade de entorpecente (maconha) apreendida, réu primário e de bons antecedentes e ausência de notícias do sério envolvimento dele com o mundo da criminalidade. Caso concreto que permite a solução adotada em primeiro grau. Apelo ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503126-83.2019.8.26.0562; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022) - destaque nosso.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade, bem como, que, após cognição exauriente, não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O ALVARÁ DE SOLTURA.

Ante os termos do art. 63 da Lei 11343/06, Decreto o perdimento do bens e valores apreendido (fls. 18/20) em favor da União, uma vez que não há provas da origem lícita deles.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 13 de setembro de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA